

1584385-47.2019.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... aos fatos apurados nestes autos, pelo delito de tráfico de drogas, não apta a gerar reincidência (processo n.º 0040642-16.2010.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 148/150 e F.A. de fls. 134/138). Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1584385-47.2019.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1584385-47.2019.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2159109/2019 - 08º D.P. GUARULHOS, 3236161 - 08º D.P. GUARULHOS, 946/19/218 - 08º D.P. GUARULHOS, 2159109 - 08º D.P. GUARULHOS, 946/19/218 - 08º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO FERREIRA TOBIAS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

FRANCISCO FERREIRA TOBIAS JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 299, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2017, na penitenciária Adriano Marrey, situada na Rodovia BR 116, 219, Várzea do Palácio, nesta cidade e comarca de Guarulhos, concorreu para que sujeito desconhecido, provavelmente um outro detento, inserisse, em documento particular, consistente em resenha de leitura destinada a obter benesse de remição de pena pelo estudo, declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, consistente em resumo de livro, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (fls. 91/92). Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/86). A denúncia foi recebida em 06 de novembro de 2020 (fls. 93/94).

O réu foi citado (fls. 103/106) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fl. 110).

Em 06 de dezembro de 2021, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 113/116). Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 18 de abril de 2022, considerando que o réu não foi localizado no endereço constante dos autos, foi decretada sua revelia. A seguir, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns Evandro Fileno Batista e Ronivaldo Lopes da Silva. As partes desistiram do depoimento de André Aparecido de Moraes Paes, o que foi homologado (fls. 153/157).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do acusado. Com relação ao cálculo de pena, postulou a incidência da agravante da reincidência (fls. 148/150) e aplicação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena e a não aplicação de penas alternativas (fls. 154/155). A defesa de FRANCISCO, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a aplicação da pena é absolutamente desnecessária e no contexto dos autos autoriza a aplicação da denominada "bagatela imprópria", de modo que pugna pela absolvição do denunciado. Em caso de condenação, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação do regime aberto para o inicial cumprimento da pena ou, ao menos, o regime inicial semiaberto, nos moldes da Súmula 269 do STJ; a substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos, sobretudo porque a reincidência não está relacionada à prática do mesmo crime e a substituição é socialmente recomendável (§ 3.º do art. 44 do CP). Por fim, postulou a concessão do direito do acusado de apelar em liberdade e dos benefícios da Justiça gratuita, porque o acusado é pobre na acepção jurídica do termo e se encontra patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 155/156).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada através da portaria (fl. 02), do boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição/apreensão (fls. 05/06 e fls. 07/08), documentos diversos (fls. 18/24), laudo pericial (fls. 35/38), procedimento disciplinar (fls. 46/84), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado FRANCISCO FERREIRA TOBIAS JÚNIOR, em sede inquisitorial, disse que é réu primário, está preso e recolhido nesta Unidade, e responde por infração ao artigo 33 do Código Penal, condenado a expiar uma pena de 07 (sete) anos e 1 (um) mês, e que já cumpriu aproximadamente 04 (quatro) anos, que referente as suas resenhas que a fez na presença dos funcionários, não se recorda os nomes, e que seguiu todas as orientações que lhe foi passada, leu os livros e no dias solicitados ou seja 10/11/17, 21/05/18, e 30/07/18, compareceu no setor de educação, e sempre acompanhado por funcionários executou a resenhas normalmente, e que assinou sua resenha de próprio punho. Disse não ser usuário de drogas, que não possui dívidas ou inimigos na unidade (fl. 72). Em juízo, prejudicado o interrogatório, visto que não foi localizado e tornou-se revel (fls. 153/154).

Os agentes penitenciários ANDRÉ APARECIDO DE MORAES PAES e RONIVALDO LOPES DA SILVA, em sede inquisitorial, em depoimentos semelhantes, narraram que receberam expediente de indeferimento de remição de pena, através de resenha (Resumo de livro) do sentenciado Francisco Ferreira Tobias Junior, matrícula 641.717-4, sendo solicitado da Juíza de Direito Exma. Sra. Fernanda Alves da Rocha Branco de Oliveira Politi, determinanda abertura de procedimento disciplinar para apurar possível falsidade, inclusive exame grafotécnico dos documentos (fl. 69 e fl. 70).

O agente penitenciário RONIVALDO LOPES DA SILVA, em juízo, informa que desconhece o procedimento de leitura e resenha de livros. Não era o responsável por acompanhar os sentenciados quando realizavam as resenhas. Lembra do caso, pois trabalhava no

centro de segurança/disciplina e assinou o comunicado de evento como testemunha. O comunicado tratava-se de utilização de duas caligrafias na resenha de livro (sendo uma em letra bastão e outra em letra cursiva). Foi enviado uma análise ao judiciário e registrado um comunicado de evento. Não acompanhou o procedimento disciplinar e apenas recebeu o comunicado. Não tem conhecimento do que foi apurado e se as resenhas eram falsas.

O agente penitenciário EVANDRO FILENO BATISTA, em sede inquisitorial, presta serviço no setor de Educação no plantão I (diurno) e, referente ao fatos, declara que nas datas constantes em que foi aplicada a resenha ou seja 10/11/2017, 21/05/2018, 30/07/2018, não se recorda do reeducando Francisco Ferreira Tobias Junior, matrícula 641.717-4, pois nesses dias de aplicação era em torno de 100 reeducando que estavam fazendo a resenha, perguntando qual a dinâmica quanto a aplicação da resenha, informou que os reeducandos saem de suas celas, somente trazendo consigo o livro que é recolhido porta da sala, que não é permitido ao participante ter consigo nenhum material, que são fornecidos caneta e folha de resenha, que os reeducandos leem os livros diferentes e no momento da realização da resenha, existe a preocupação de se posicionar os reeducandos que leram o mesmo livro fiquem distantes uns dos outros, para que assim se evite que um participante ajude ao outro (fl. 71). Em juízo, afirma que, em novembro de 2017, chegou a trabalhar no setor de educação da penitenciária. Os presos realizam a leitura de livros e escrevem uma resenha com a finalidade de obter benesse de remição de pena pelo estudo. O procedimento funciona da seguinte maneira: os livros são entregues aos presos (são cerca de 200 presos), eles ficam com os livros durante 15 dias dentro dos pavilhões e é estipulada uma data para realização de uma prova avaliativa. No setor de educação, de forma presencial, separa os 200 presos em 4 turmas de 50 cada. Há fiscalização enquanto estão realizando a resenha que dura cerca de 1h a 1h30min. Não é comum caso de resenha entregue por outro preso. Tomou conhecimento do caso de Francisco Ferreira Tobias Junior e se recorda que a juíza, na ocasião, alegou que não foi ele que fez a resenha, mas acredita que foi ele mesmo que fez a prova. Soube superficialmente sobre o resultado da perícia. Não teve contato com o preso nem chegou a questioná-lo. A resenha fica arquivada depois da elaboração. Despacha com a faculdade FIG que, por convênio, é responsável pela aprovação ou não. As resenhas aprovadas eram remetidas para a FUNAP. O preso não tem mais acesso depois. Questionado pela defesa, disse que os presos são separados por livros diversos.

Pois bem, após a instrução criminal e um atento exame das provas existentes nos autos, chega-se à conclusão que o acusado Francisco praticou o delito tipificado no artigo 299, caput, do Código Penal.

Em que pese o agente penitenciário Evandro Fileno Batista, em seu depoimento, acreditar que o próprio denunciado realizou a prova, o laudo pericial atestou que não há elementos para atribuir o escrito ao punho do denunciado, ao contrário de outros dois trabalhos posteriores que ele realizou de modo regular e lícito (fls. 35/38 e fl. 20).

Inobstante isso, também foi instaurado procedimento administrativo disciplinar que culminou com a imposição de falta grave ao denunciado (fls. 46/84).

Assim, pela prova coligida nos autos, não há dúvida de que o réu Francisco agiu com o dolo necessário à configuração do delito que lhe foi imputado, de modo que concorreu para que sujeito desconhecido, provavelmente um outro detento, inserisse, em documento particular, consistente em resenha de leitura destinada a obter benesse de remição de pena pelo estudo, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

O crime de falsidade ideológica se consumou, uma vez que se trata de delito formal e instantâneo, consumando-se com a simples inserção de falsa declaração, independentemente de qualquer proveito ou ocorrência de prejuízo efetivo. O bem jurídico protegido é a fé pública.

Noutro vértice, não merece guarida o reconhecimento do princípio da "bagatela imprópria" requerido pela nobre defesa. A "bagatela imprópria" encontra amparo no "princípio da desnecessidade da pena", de sorte que o fato nasce relevante para o Direito Penal, porém, no momento da sentença, o Magistrado entende que a aplicação

da pena torna-se desnecessária, desarrazoada, enfim, entende por bem não aplicar a pena.

A Constituição Federal no artigo 5º, inciso XXXIX preconiza: "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.". Ou seja, para a conduta ser considerada crime deve existir, previamente, no ordenamento jurídico, uma norma criminalizante. No caso em tela, há perfeito enquadramento entre o comportamento do agente e o fato típico constante do artigo 299, caput, do Código Penal. Ademais, o bem jurídico tutelado é a fé pública que não tem como pressuposto a ocorrência de um prejuízo econômico, objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem intangível, o que impossibilita a aplicação de tal instituto.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada" (AgInt no AREsp 1.541.400/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, verifico que, nesta primeira fase, o acusado ostenta maus antecedentes, pois possui condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos apurados nestes autos, pelo delito de tráfico de drogas, não apta a gerar reincidência (processo n.º 0040642-16.2010.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 148/150 e F.A. de fls. 134/138). Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de tráfico de drogas (processo n.º 0057846-97.2015.8.26.0050, da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda - processo de execução provisória n.º 0012803-

33.2016.8.26.0041, da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 148/150 e F.A. de fls. 134/138), sendo, portanto, reincidente. Assim, acresço suas penas de mais 1/6 (um sexto), fixando-as em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem observadas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

O regime inicial para o cumprimento de pena aplicada é o SEMIABERTO, considerando as circunstâncias do crime, o fato do acusado de ser reincidente e ostentar maus antecedentes, evidenciando que faz do crime seu meio de vida, bem como do fato da medida de reclusão pretérita não ter surtido o devido efeito, demonstrando maior periculosidade do denunciado e reprovação de sua conduta.

No mais, a despeito da reincidência, considerando a quantidade da pena aplicada, o fato da reincidência não ser específica e a própria natureza e circunstâncias do delito, entendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas

penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), pelas mesmas razões quando da fixação da pena-base.

Considerando o fato do acusado estar respondendo o processo solto, reconheço o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR FRANCISCO FERREIRA TOBIAS JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 299, caput, c.c. artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (10 dias-multa), além do pagamento de outros 12 (DOZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que os acusados têm condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA